

Datum : 03.03.2026

SR Schauraum GmbH
Pass-Thurn-Straße 23
6372 Oberndorf in Tirol

Tel.: 05356/6033 360
E-Mail: info@schau-raum.com

Lieferart : Zustellung
Lieferadresse: Feldgasse 16
6341 Ebbs
Tour : Tour 11 Weiß Tirol
Ihr Betreuer : Martin Doblinger
0664/132 8149

Auftragsbestätigung 260631

Kommission: Foidl, Ebbs
Bauvorhaben: Best. vom 27.2.26, Änd. 2.3., 9.3.

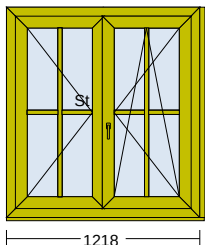
ENTHOLZER Qualitätskunststofffenster

Wir danken für Ihren Auftrag und bestätigen diesen wie folgt :

System :	AluClip 90 MD	Farbe-Rahmen :	Irish Oak Alu 8001
Beschlag :	MACO Multi-Matic	Farbe- Flügel :	Irish Oak Alu 8001
Rahmenprofil :	88172 BLR 92 mm	Glasart :	Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b
Flügelprofil :	88270 FLG 74 mm	Glasrandverbund:	Thermix schwarz
	Stulp für 88471 mit Alu-Vorsatzschale	Entwässerung :	nach vorne, ALU 76/88
	Fenstergriff Hoppe Toulon schwarz	Dübelboh. 6,5 mm o Sch	
	Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun	Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun	

(Sämtliche Maßangaben in mm)

Pos.: 2	1 Stk.	B/H: 1218 x 1320	EP:	GP:
LV-Pos: Kü		GH: 500		



336 274 274 336
336 274 274 336
(Innenansicht)

2 flügeliges Fenster mit Stulp
** rechte Seite an Balkontür gekuppelt **
Rahmenfarbe :Irish Oak innen
Flügelfarbe :Irish Oak innen
äußere Dichtungen eingezogen; schwarz
Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun
Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun
FLG 74 mm; un, ob, li, re
Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b
Olive :1 x Fenstergriff Hoppe Toulon schwarz
Dübelboh. 6,5 mm o Sch
Vollverdeckter Beschlag
Aluschale Lisene 76605, 88605; Maß :1322 * 32
Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun
2 x Entwässerung nach vorne
Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun
SB 20 mm - Regenerat un; Maß :1245 * 20
Lisene 32 mm m. Alu lose re ; Maß :1320 * 32
BLR 92 mm; un; ob; li; re
2*1x senkr. 1x waagr. 3*Sprosse im Glas 26 mm
Irish Oak innen - außen lackiert in RAL

934,10 €

934,10 €

Auftragsbestätigung N°: 260631

Übertrag: 934,10 €

Pos.: 3

1 Stk.

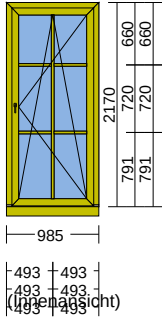
B/H: 985 x 2170

EP:

GP:

LV-Pos: Kü

GH: 1050



Balkontüre dreh-kipp
** linke Seite an Fenster gekuppelt **
** Kömatherm lose **
Rahmenfarbe :Irish Oak innen
Flügelfarbe :Irish Oak innen
äußere Dichtungen eingezogen; schwarz
Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun
Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun
FLG 74 mm
Dübelbohr. 6,5mm mittig un, ob, re,
keine Entwässerung
Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b
innen ESG 4 mm beschichtet
außen ESG 4 mm beschichtet
Olive :1 x Fenstergriff Hoppe Toulon schwarz
Dübelboh. 6,5 mm o Sch
Vollverdeckter Beschlag
Muschelgriff je nach Farbe
1 Stk. Aluschwelle A341; Maß :985
Kömatherm BSW 88 mm PS18/F010 un ; Maß :985 * 100
BLR 92 mm; ob; li; re
2 Stck Set Schwelle Var. 3, A341-88172
1x senkr. 2x waagr. 5*Sprosse im Glas 26 mm
Irish Oak innen - außen lackiert in RAL
1 Stck Set Schwelle A341 Flügel; Maß :873
1 lfm Wetterschenkel A341 Alu 90/90 D
Maß :814

988,43 €

988,43 €

Pos.: 4

1 Stk.

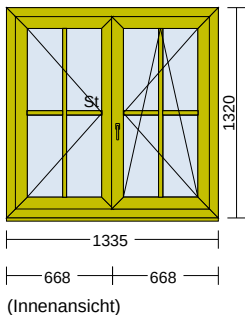
B/H: 1335 x 1320

EP:

GP:

LV-Pos: WZ

GH: 500



2 flügeliges Fenster mit Stulp
Rahmenfarbe :Irish Oak innen
Flügelfarbe :Irish Oak innen
äußere Dichtungen eingezogen; schwarz
Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun
Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun
FLG 74 mm; un, ob, li, re
Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b
Olive :1 x Fenstergriff Hoppe Toulon schwarz
Dübelboh. 6,5 mm o Sch
Vollverdeckter Beschlag
2 x Entwässerung nach vorne
Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun
SB 20 mm - Regenerat un; Maß :1335 * 20
BLR 92 mm; un; ob; li; re
2*1x senkr. 1x waagr. 3*Sprosse im Glas 26 mm
Irish Oak innen - außen lackiert in RAL

859,40 €

859,40 €

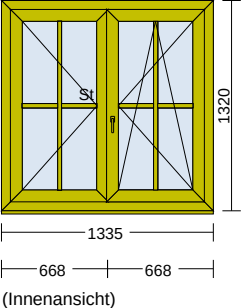
Auftragsbestätigung N°: 260631

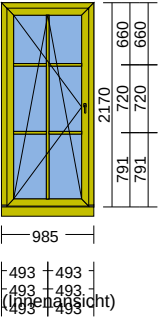
Übertrag: 2 781,93 €

Pos.:	1 Stk.	B/H: 1040 x 2170	EP:	GP:
LV-Pos: WZ		GH: 1050		
	Balkontüre dreh-kipp ** Kömatherm lose ** Rahmenfarbe :Irish Oak innen Flügelfarbe :Irish Oak innen äußere Dichtungen eingezogen; schwarz Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun FLG 74 mm Dübelbohr. 6,5mm mittig un, ob, li, re, keine Entwässerung Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b innen ESG 4 mm beschichtet außen ESG 4 mm beschichtet Olive :1 x Fenstergriff Hoppe Toulon schwarz Dübelboh. 6,5 mm o Sch Vollverdeckter Beschlag Muschelgriff je nach Farbe 1 Stk. Aluschwelle A341; Maß :1040 Kömatherm BSW 88 mm PS18/F010 un ; Maß :1040 * 100 BLR 92 mm; ob; li; re 2 Stck Set Schwelle Var. 3, A341-88172 1x senkr. 2x waagr. 5*Sprosse im Glas 26 mm Irish Oak innen - außen lackiert in RAL 1 Stck Set Schwelle A341 Flügel; Maß :928 1 lfm Wetterschenkel A341 Alu 90/90 D Maß :869			
			1 026,24 €	1 026,24 €

Auftragsbestätigung N°: 260631

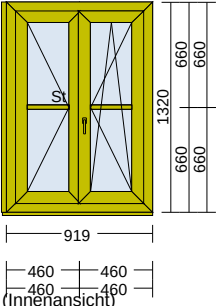
Übertrag: 3 808,17 €

Pos.: 6	1 Stk.	B/H: 1335 x 1320	EP:	GP:
LV-Pos: SZ 1		GH: 500		
 2 flügeliges Fenster mit Stulp Rahmenfarbe :Irish Oak innen Flügelfarbe :Irish Oak innen äußere Dichtungen eingezogen; schwarz Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun FLG 74 mm; un, ob, li, re Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b Olive :1 x Fenstergriff Hoppe Toulon schwarz Dübelboh. 6,5 mm o Sch Vollverdeckter Beschlag 2 x Entwässerung nach vorne Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun SB 20 mm - Regenerat un; Maß :1335 * 20 BLR 92 mm; un; ob; li; re 2*1x senkr. 1x waagr. 3*Sprosse im Glas 26 mm Irish Oak innen - außen lackiert in RAL				
			859,40 €	859,40 €

Pos.: 7	1 Stk.	B/H: 985 x 2170	EP:	GP:
LV-Pos: SZ 2		GH: 1050		
 Balkontüre dreh-kipp ** rechte Seite an Fenster gekuppelt ** ** Kömatherm lose ** Rahmenfarbe :Irish Oak innen Flügelfarbe :Irish Oak innen äußere Dichtungen eingezogen; schwarz Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun FLG 74 mm Dübelboh. 6,5mm mittig un, ob, li, keine Entwässerung Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b innen ESG 4 mm beschichtet außen ESG 4 mm beschichtet Olive :1 x Fenstergriff Hoppe Toulon schwarz Dübelboh. 6,5 mm o Sch Muschelgriff je nach Farbe Vollverdeckter Beschlag 1 Stk. Aluschwelle A341; Maß :985 Kömatherm BSW 88 mm PS18/F010 un ; Maß :985 * 100 BLR 92 mm; ob; li; re 2 Stck Set Schwelle Var. 3, A341-88172 1x senkr. 2x waagr. 5*Sprosse im Glas 26 mm Irish Oak innen - außen lackiert in RAL 1 Stck Set Schwelle A341 Flügel; Maß :873 1 lfm Wetterschenkel A341 Alu 90/90 D Maß :814				
			988,43 €	988,43 €

Auftragsbestätigung N°: 260631

Übertrag: 5 656,00 €

Pos.:	8	1 Stk.	B/H:	919	x	1320	EP:	GP:
LV-Pos:	SZ 2		GH:	500				
		2 flügeliges Fenster mit Stulp ** linke Seite an Balkontür gekuppelt ** Rahmenfarbe :Irish Oak innen Flügelfarbe :Irish Oak innen äußere Dichtungen eingezogen; schwarz Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun FLG 74 mm; un, ob, li, re Glasart :Ug 0,5 W/m²K, 4b/18/4/18/4b Olive :1 x Fenstergriff Hoppe Toulon schwarz Dübelboh. 6,5 mm o Sch Vollverdeckter Beschlag Aluschale Lisene 76605, 88605; Maß :1322 * 32 Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun 2 x Entwässerung nach vorne Alu - Schale RAL 8001 Ockerbraun SB 20 mm - Regenerat un; Maß :946 * 20 Lisene 32 mm m. Alu lose li ; Maß :1320 * 32 BLR 92 mm; un; ob; li; re 2*1x waagr. Sprosse im Glas 26 mm Irish Oak innen - außen lackiert in RAL						
							784,56 €	784,56 €
Pos.:	9	1 Stk.	B/H:	0	x	0	EP:	GP:
1 x Aufpreis für Dekor/RAL-Sprossen im Glas								
							263,26 €	263,26 €

Auftragsbestätigung N°: 260631

Übertrag: 6 703,82 €

Summe ohne Montagekosten	6 703,82 €
zuzüglich Montage/Zustellung gesamt	
Nettosumme	6 703,82 €
zuzüglich 20% Mehrwertsteuer	1 340,76 €
Auftragssumme	8 044,58 €
	=====

Zahlungsbedingungen: 28 Tage mit 3% = € 241,34 Skonto, 35 Tage rein netto

Voraussichtlicher Liefertermin: KW 17 gültig bei Auftragserteilung binnen 5 Werktagen

Der oben angeführte Liefertermin gilt, sofern die Bestellung rückfragefrei binnen 5 Werktagen bei uns einlangt. Als rückfragefrei gilt die technische und kaufmännische Klarheit. Dahingehende Änderungen in der Auftragsbestätigung bewirken eine Neuerstellung der Auftragsbestätigung sowie einen neuen Liefertermin gemäß aktueller Lieferzeit und Tourenplan.

Datum, Unterschrift

Ab finaler Bestellung sind keine Änderungen und Stornierungen kostenfrei möglich. Sollten nach Bestellung Auftragsanpassungen erforderlich sein, wird zusätzlich zu den bereits entstandenen Kosten eine Bearbeitungsgebühr pro Auftrag in der Höhe von € 300,- inkl. Mwst. berechnet. Der Liefertermin wird gemäß aktueller Lieferzeit und Tourenplan neu eingereiht.

Es gelten unsere im Anhang übermittelten sowie unter www.entholzer.at abrufbaren Vertrags, Verkaufs- und Lieferbedingungen.

ACHTUNG : Die Schutzfolie ist nach der Lieferung sofort zu entfernen.

Mit freundlichen Grüßen

ENTHOLZER
Fenster und Türen GmbH

Martin Doblinger

Oberbank

AT59 1500 0001 7134 5184

OBKLAT2L

Auftragsbestätigung N°: 260631

Innenseitige Kondensatbildung

Grundsätzlich kann Kondensatbildung auf der raumseitigen Oberfläche von Isolierglas bzw. von Rahmen auftreten. Hierbei handelt es sich um Schwitzwasser- bzw. Tauwasserbildung. Gerade im Wohnbereich wird zB durch Kochen, Atemluft, Waschen etc. ständig Wasserdampf erzeugt. Wenn die Luft zu viel heißen Wasserdampf enthält, dann kondensiert dieser und schlägt sich als sichtbares Wasser an der Scheibe nieder. Daher ist regelmäßiges Lüften erforderlich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Richtiges Lüften“ in unserer Pflegefibel.

Zulässige Innenluftbedingungen für Wohnräume und Räume ähnlicher Nutzung: max. 65% Luftfeuchtigkeit über max. 8Std./Tag, max. 55% über den Rest der Zeit, wobei für jedes °C der Außentemperatur unter 0°C 1% Luftfeuchte abzuziehen sind, d.h. bei -10°C sind 45% Luftfeuchte anzustreben.

Verbundfenster:

Kondensatbildung zwischen den Verbundscheiben kann nicht unter allen Umständen verhindert werden.

Klirren bei Einbausprossen

Einbausprossen im Isolierglas können beweglich sein bzw. teilweise am Glas anliegen. Bei Erschütterungen der Glaseinheit kann es dadurch zu leichtem Klirren kommen, ohne dass dies einen Mangel darstellt.

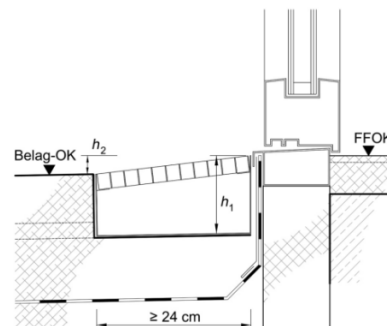
Entwässerung des Fensterrahmens

Wenn Ihre Fenster unsichtbar nach unten entwässert werden, dann ist unbedingt darauf zu achten, dass die Außenfensterbank mit Distanz zum unteren Fensterrahmen versetzt wird und dieser Spalt nicht versiegelt wird, so dass ein gesicherter Wasserablauf in diesem Bereich ermöglicht ist.

Bodenanschluss bei Türelementen (Balkontüre, Hebeschiebetüre und Haustüre)

Nach ÖNORM B3691 sind bei Türen 15 cm Hochzug zu planen: Die Abdichtungen sind bei Hochzügen mindestens 15 cm über die Oberfläche des über der Abdichtung liegenden Belags oder der Nutschichten hochzuziehen und regensicher abzuschließen. Bei barrierefreien Türanschlüssen ist eine Verringerung möglich. Hier muss ein garantierter Wasserablauf, durch geeignete Wasserrinnen-Gitterroste sowie durch eine auskragende Dachkonstruktion, die Wasseranfall im Türschwellerbereich verhindert, sichergestellt werden. Der Auftraggeber trägt die planerische Verantwortung für die gewählte Einbauvariante.

Mindesthöhen	Regelfall	Erhöhte Anforderung
h_1 ohne Vordach	≥ 10 cm	≥ 15 cm
h_1 mit Vordach	≥ 5 cm	≥ 7 cm
h_2 generell	≥ 1 cm	≥ 3 cm



Wartung und Service

Beachten Sie die wichtigen Informationen der Entholzer-Wartungs- und Pflegeanleitung die mit der Rechnung mitgeschickt wird bzw. auf www.entholzer.at unter Service und Pflegetipps abrufbar ist. Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann zu Schäden führen, für die Entholzer nicht haftet. Wir weisen in ihrem Interesse darauf hin, dass fachmännische Wartungen regelmäßig durchzuführen sind, diese jedoch kostenpflichtig sind und nicht im Rahmen der Gewährleistung durchgeführt werden.

Datum, Unterschrift

Auftragsbestätigung N°: 260631

Allgemeine Vertrags-, Verkaufs- und Lieferbedingungen

Die unterstrichenen Bedingungen gelten nicht bei Verträgen, die dem Konsumentenschutzgesetz (KSchG) unterliegen.

I./ Geltungsbereich

Alle unsere Leistungen und Lieferungen werden ausschließlich auf G rund dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen erbracht. Davon abweichende allgemeine oder besondere Bedingungen eines Vertragspartners sowie Sonderabmachungen gelten nur, wenn dies ausdrücklich gesondert schriftlich vereinbart wurde. Die Vertragspartner anerkennen diese Vertrags-, Verkaufs- und Lieferbedingungen durch Auftragserteilung oder Entgegennahme der Auftragsbestätigung auch für alle zukünftigen Geschäfte mit uns. Zwischenhändler verpflichten sich hiermit, diese Vertrags-, Verkaufs- und Lieferbedingungen den Endabnehmern zu übermitteln und haften diese für sämtliche Schadenersatzansprüche von Endabnehmern, die durch Nichtüberbindung dieser allgemeinen Vertrags-, Verkaufs- und Lieferbedingungen resultieren.

II./Vertragsabschluss, Unterlagen

II.1./ Unsere Angebote gelten stets als freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag gilt erst als geschlossen, wenn wir nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung übermittelt haben oder tatsächlich die Erfüllung vornehmen. Maßgeblich für den vertraglichen Lieferungs- und Leistungsumfang ist ausschließlich der Inhalt der Auftragsbestätigung, bei Fehlen einer solchen, der Lieferschein und/oder die Rechnung. Enthält eine schriftliche Auftragsbestätigung Änderungen gegenüber dem Auftrag, so gelten diese Änderungen als vom Vertragspartner genehmigt, sofern dieser nicht unverzüglich schriftlich widerspricht. Mündliche Absprachen und Vereinbarungen mit Vertretern sind uns gegenüber unwirksam, wenn wir diese nicht ausdrücklich schriftlich bestätigen. Nachträgliche Änderungswünsche des Kunden bei einer Bestellung werden nur dann Vertragsinhalt, wenn sie durch uns schriftlich akzeptiert und etwaige damit verbundene Preis- und Lieferanpassungen vom Kunden schriftlich bestätigt werden.
II.2./ An Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Zeichnungen, Berechnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor, sie dürfen Dritten nur mit unserer schriftlichen Bestätigung zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten gehörende Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen zurückzugeben, jedenfalls dann, wenn uns der Auftrag erteilt wird. Sofern nicht ausdrücklich Gesamtlieferung vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Lieferung auch in Teilen durchzuführen.
II.3./ Unsere Kostenvoranschläge gelten als Kostenschätzungen und wird für deren Richtigkeit keine Gewährleistung übernommen.

III./ Lieferung

III.1./ Termine und Fristen für Lieferung und Leistung durch unser Unternehmen sind stets unverbindlich und begründen kein Fixgeschäft. Die Lieferfrist beginnt erst nach endgültiger Klärung aller technischen und kaufmännischen Lieferbelange und nach Erhalt aller für die Ausführung erforderlichen Unterlagen, frühestens ab Datum der Auftragsbestätigung. Die bei der Auftragsbestätigung vereinbarte Lieferfrist ist eine Circa-Frist und kann bis zu acht Wochen überschritten werden. Bei nachträglichen Änderungen oder Ergänzungsverhandlungen beginnt die Frist neu zu laufen.
III.2./ Wir sind berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen und darüber Teilrechnungen zu legen.
III.3/ Vertragsstrafen für nicht rechtzeitige Lieferung sind gänzlich ausgeschlossen. Eine Verlängerung der Lieferfrist berechtigt den Vertragspartner erst ab einer Überschreitung der Lieferfrist von mehr als acht Wochen zum Rücktritt vom Vertrag. Für Schadenersatzansprüche aufgrund der Überschreitung der Lieferfrist von mehr als acht Wochen haften wir nur bei grobem Verschulden unsererseits, keinesfalls jedoch für Mangelgeschäden oder mittelbare Schäden, insbesondere aus Betriebsausfall oder für Schäden Dritter. Gerät der Vertragspartner mit der Annahme der von uns gelieferten Waren in Verzug, so sind wir berechtigt, vom Vertrag gemäß §918 ABGB ganz oder teilweise (unter Aufrechterhaltung sämtlicher Schadenersatzansprüche) zurückzutreten. Bei Verweigerung der Annahme sind wir auch berechtigt, die Lieferung auf Rechnung und Gefahr des Vertragspartners entweder selbst oder bei einem Spediteur einzulagern. Mehrkosten, die durch den Besteller verursacht und verschuldet werden sind vom Besteller nach Aufwand (Regie) zu bezahlen. Wie beispielsweise Kundenbedingte Verzögerungen durch mehrmaliges Anfahren, Nichterfüllung der notwendigen und fristgerechten Kundenvorlieferungen trotz Zusicherung.
III.4./ Gefahrenübergang: Die Gefahr geht nach Bereitstellung durch unser Unternehmen zum Abtransport, allerdings vor dem Verladen, auf den Vertragspartner über. Bei Transport durch oder auf Rechnung unseres Unternehmens geht die Gefahr nach Abladen zu ebener Erde auf den Vertragspartner über.
III.5./ Für die freie und gefahrlose Zufahrt (mit 28t LKW bzw. 46t mit Anhängern, Höhe 4m) bis unmittelbar zur Abladefläche und für die sorgfältige Lagerung der Elemente insbesondere im Hinblick auf Diebstahl, Feuchtigkeitsschäden und Beschädigungen, hat der Besteller zu sorgen. Bei Elementen über 150kg Gewicht hat der Besteller für geeignete Helfer beim Abladen zu sorgen.
III.6./ Nimmt der Besteller die vertragsmäßig bereitgestellte Ware zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt nicht an, sind wir berechtigt vollständige Zahlung zu verlangen und die Einlagerung der Ware und allfällige Neuzustellung auf Kosten und Gefahr des Bestellers vorzunehmen, sofern nicht nachweislich den Besteller kein Verschulden an der Nichtabnahme trifft.

IV./ Preise

IV.1./ Unsere Preise verstehen sich ohne Umsatzsteuer und sonstiger öffentlicher Abgaben und Gebühren, ohne Versicherung, ohne sonstige Nebenkosten, ab Bereitstellung zur Abholung und im Zweifel ohne Montage. Die Gültigkeit unserer Preisliste ist unverbindlich und freibleibend. Wir behalten uns Preisänderungen in Folge allgemeiner Preis- und Lohnerhöhungen, Änderungen der Wechselkurse und Import- bzw. Exportbedingungen ausdrücklich vor. Es steht uns frei, Zahlungen entsprechend dem Wechselkurs bzw. gemäß den Import- und Exportbedingungen des Bestell- oder des Zahltages zu fordern.
IV.2./ Für den Fall, dass sich in technischer Hinsicht beim Aufmaß der beauftragten Gewerke unvorhersehbare konstruktive Änderungen ergeben, können Mehr- oder Minderpreise für den Besteller entstehen. Solche Preisänderungen sind nur dann wirksam, wenn die dafür maßgebenden Umstände nicht auf unseren Willen zurückzuführen sind und eine (aus technischer Sicht) sachliche Rechtfertigung für eine solche Preisänderung besteht.

V./Zahlungsbedingungen

V.1/ Zahlungen sind ohne Abzug bei Erhalt der Rechnung fällig. Anderslautende Zahlungsbedingungen bedürfen zu deren Wirksamkeit einer schriftlichen Vereinbarung. Mangels anderer Vereinbarungen sind wir bei der Überschreitung des Zahlungszieles berechtigt, für die Zeit vom Fälligkeitstag bis zum Zahlungseingang monatlich 1 % vom Rechnungsbetrag an Verzugszinsen zu berechnen.
V.2/ Teilzahlungsabmachungen / Ratenvereinbarungen haben nur solange Gültigkeit, als der Vertragspartner seine Zahlungen pünktlich leistet. Kommt der Vertragspartner nur mit einer einzigen Rate in Zahlungsverzug, tritt Terminverlust ein und wird die gesamte Restschuld samt Zinsen sofort fällig. Der Vertragspartner ist zur Aufrechnung nur mit von uns ausdrücklich schriftlich anerkannten oder gerichtlich festgestellten Gegenforderungen berechtigt. Auch eine Zurückbehaltung von Zahlungen seitens des Vertragspartners ist nur unter denselben Voraussetzungen zulässig. Die Fälligkeit des vertraglich festgelegten Entgeltes wird durch die Geltendmachung behaupteter Garantie-, Gewährleistungs-, Produkthaftungs- oder sonstiger Ansprüche nicht aufgeschoben.

VI./Storno

Tritt der Vertragspartner vom Vertrag unberechtigterweise zurück, behalten wir uns vor, den uns durch den Rücktritt entstandenen Schaden beim Vertragspartner geltend zu machen.

VII./Eigentumsvorbehalt

Alle Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Verpflichtungen seitens des Vertragspartners in unserem Eigentum, gleich aus welchem Grund diese Verbindlichkeiten entstehen sind. Bei Bezahlungen mit Scheck oder Wechsel bleibt der Eigentumsvorbehalt so lange aufrecht, bis diese Papiere ordnungsgemäß eingelöst sind. Zur Sicherung des Eigentumsvorbehaltes ist der Vertragspartner verpflichtet, die gelieferten Waren gegen Feuer und Diebstahl zu versichern. Wenn der Vertragspartner die Ware weiterveräußert, ist er verpflichtet, seinen Abnehmer über den bestehenden Eigentumsvorbehalt sofort vollständig in Kenntnis zu setzen. Der Vertragspartner zediert bereits jetzt allfällige Kaufpreisforderungen an uns, die ihm aus der Weiterveräußerung an einen Dritten künftig erwachsen. Veräußert der Vertragspartner die Ware gegen Barzahlung an einen Dritten, so wird uns der Weiterverkaufserlös durch antizipiertes Besitzkonstitut übereignet. Die Forderung des Vertragspartners gegen den Dritten wird sofort nach Entstehung an uns unwiderruflich abgetreten und ist der Vertragspartner verpflichtet, uns bei aufrechtem verlängertem Eigentumsvorbehalt auf Verlangen seinen Kunden mitzuteilen. Im Falle der Verarbeitung oder des Einbaus unserer Ware, entsteht entsprechend dem Verhältnis der Wertanteile Miteigentum. Der Vertragspartner hat uns vom Zugriff Dritter auf die Ware, insbesondere Pfändungen der Ware, sofort zu verständigen. Der Vertragspartner hat uns alle zur Verfolgung des vorbehaltenen Eigentums und der abgetretenen Forderungen zweckdienlichen Angaben und Unterlagen unentgeltlich und unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. Der Vertragspartner hat alle mit der Vereinbarung und Durchsetzung des Eigentums Vorbehalts inklusive der Abtretung der Forderungen verbundenen Kosten zu tragen bzw. zu ersetzen, dies unabhängig von einem anfalligen darüber hinausgehenden Schadenersatzanspruch unsererseits.

VIII./ Gewährleistung/ Schadenersatz/ Produkthaftung/ Naturmaßnahme

VIII.1./ Die Beurteilung der fachgerechten Ausführung der Lieferungen und Leistungen durch unser Unternehmen richtet sich ausschließlich nach den im Zeitpunkt der Erbringung geltenden Ö - Normen. Bei Fertigung aufgrund von Konstruktionsangaben oder Modellen des Vertragspartners bzw. aufgrund von vom Vertragspartner angegebenen Maßen, hat der Vertragspartner allein für deren Richtigkeit und Tauglichkeit einzustehen. Unser Unternehmen trifft keine Verantwortung oder Warnpflicht. Der Vertragspartner verpflichtet sich, bei Weiterveräußerung entsprechend dem von uns erstellten Informationsmaterial auf Garantie-, Montage- und Wartungsrichtlinien hinzuweisen und diese Unterlagen dem Abnehmer auszuhandigen, sowie für deren Zugehen an einen von seine m Abnehmer allenfalls verschiedenen dritten Endabnehmer zu sorgen. Die gelieferten Waren müssen sofort bei Anlieferung gemäß der §§ 377, 378 UGB auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit untersucht und feststellbare Mängel bei sonstigem Ausschluss jeglicher Ansprüche, insbesondere auch jeglicher Schadenersatzansprüche, auf dem Lieferschein oder auf dem Frachtbrief detailliert vermerkt werden. Falls bei der Übernahme keine sofortige Prüfung möglich ist, muss dieser Umstand bei sonstigem Ausschluss sämtlicher Ansprüche auf dem Lieferschein oder dem Frachtbrief vermerkt werden und ein allfälliger, bei nachfolgender Prüfung feststellbarer Mangel binnen vier Tagen ab Anlieferung, jedoch jedenfalls vor Montage, schriftlich detailliert gerügt werden. Für alle Mängel, die durch fehlerhafte Behandlung oder Weiterverarbeitung an von uns gelieferten Gegenständen entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Dies gilt auch für Mängel, welche mit Baufecture oder bauseitiger Regenwirkung in ursächlichem Zusammenhang stehen. Bei nachweislichen Material- oder Ausführungsfehlern sind wir berechtigt, nach Wahl den Fehler zu beseitigen oder kostenfreien Ersatz zu stellen oder einen entsprechenden Abzug vom Endpreis vorzunehmen. Für die Kosten einer durch den Besteller oder Dritte selbst vorgenommenen Mängelbehebung haften wir nicht. Der Gewährleistungsanspruch erlischt jedoch jedenfalls, wenn der Kaufgegenstand durch den Käufer oder dessen Beauftragten unsachgemäß montiert oder mangelhaft instandgehalten wurde, ferner wenn Reparaturen oder Änderungen von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft durchgeführt wurden. Für Sachschäden, die bei der Demontage bzw. Montage von Fenstern und Türen, bei Leubungen, Faschen, und dergleichen entstehen und lediglich auf leichter Fahrlässigkeit beruhen, wird keine Haftung übernommen. Der Vertragspartner ist verpflichtet alle ihm übergebenen Anwendungshinweise zu beachten und bei Zweifelsfragen unsere Stellungnahme einzuholen. Soweit der Vertragspartner als Unternehmer durch ein von uns geliefertes Produkt in seinem Unternehmen Schaden erleidet, verzichtet er ausdrücklich auf den Ersatz von Sachschäden. Für den Fall der Weiterveräußerung der von uns erworbenen Produkte verpflichtet sich der Vertragspartner, den obigen Verzicht gemäß § 9 Produkthaftungsgesetz auf den die Ware erwerbenden Unternehmer zu überbinden. Sollte diese Überbindung unterbleiben oder rechtlich unwirksam sein, so verpflichtet sich der Kunde, uns wegen aller daraus resultierenden Nachteile schad- und klaglos zu halten. Schutzwirkungen aus diesem Vertrag zugunsten Dritter sind ausgeschlossen. Die an Ort und Stelle abgenommenen oder bekanntgegebenen Naturmaße werden dem Vertragspartner mittels Auftragsbestätigung nochmals bekannt gegeben und sind von diesem umgehend zu überprüfen. Bleiben diese Maße unwidersprochen, können bei Fehlern keine Schadenersatzansprüche erhoben werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden bzw. Mängel die ausschließlich auf fehlerhafte oder mangelhafte Vorgewerke zurückzuführen sind.
VIII.2/ Für die von uns gelieferten Waren gilt die Gewährleistungsfrist im Sinne des ABGB ab Gefahrenübergang. Die Verjährungsfrist für allfällige Schadenersatzansprüche sowie für die Irrtumsanfechtung wird auf sechs Monate verkürzt. Die Gewährleistungsfrist wird durch Mängelbehebungen nicht verlängert, die Verjährungsfrist durch Vergleichsverhandlungen nicht unterbrochen oder gehemmt.
VIII.3/ Schadenersatzansprüche aus Sach- und Vermögensschäden uns gegenüber sind ausgeschlossen, sofern uns nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz trifft. Die Höhe der Schadenersatzansprüche ist mit dem Wert der gelieferten Ware (Teilware) beschränkt. Für reine Vermögensschäden haften wir nicht.

X./ Datenschutz

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die uns im Zuge der Geschäftsbeziehung von ihm bekanntgewordenen Daten für Zwecke der Buchhaltung und Kundenevidenz automationsunterstützt verarbeitet werden können. Die Übermittlung der Daten an Dritte ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

XI./ Geltendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand

Die Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Vertragspartner unterliegt ausschließlich österreichischem Recht. Die Anwendung des UNICTRAL-Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausdrücklich ausgeschlossen. Als Erfüllungsort wird unser Firmensitz vereinbart. Als ausschließlicher Gerichtsstand wird jeweils das sachlich zuständige Gericht in Wels vereinbart.

XII./ Sonstiges

Sollte eine der Bestimmungen des Vertrages oder dieser allgemeinen Vertrags-, Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist vielmehr durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck des Vertrages bzw. der Bedingungen am ehesten entspricht. Regelungen, die unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen, werden nicht Vertragsinhalt. Vertragsstrafen – sofern vereinbart – sind bis zur Höhe von max. 5 % der Auftragssumme begrenzt (laut ÖNorm B2110).